

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4705/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด นครสวรรค์
นาย อี ซา หรือ แขก ปาทาน

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 56 วรรคแรก, มาตรา 56 วรรคสอง, มาตรา 339 วรรคแรก

การที่จำเลยซึ่งไม่เคยรู้จักกับผู้เสียหายมาก่อน เดินตรงเข้ามาหาผู้เสียหาย ขณะรอรถยนต์โดยสารเพื่อจะกลับบ้านหน้าโรงเรียนมีท่าทางขึงขัง ลักษณะจะทำร้าย ผู้เสียหายพร้อมกับแบมือ และพูดว่าขอเงิน 1 บาท ผู้เสียหายส่งเงินให้ไป 1 บาท หลังจากนั้นจำเลยได้เดินไปขอเงิน 1 บาทกับนักเรียนอื่นอีกคนหนึ่ง ดังนี้จำเลยเพียงแต่ขอเงินผู้เสียหาย โดยยังไม่ได้ใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้าย ฉะนั้นที่ผู้เสียหายเห็นจำเลยมีท่าทางขึงขังและคิดว่าจะทำร้ายตน นั้นเป็นเพียงลักษณะท่าทางร้ายรุ่นที่มีความประพฤติน่าเกรงขามด้วยการแสดง อำนาจบาตรใหญ่มากกว่า ซึ่งยังไม่พอพียงว่าเป็นลักษณะขู่เข็ญว่าในทันใดจะใช้กำลัง ประทุษร้าย การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดฐานชิงทรัพย์(เพียงแต่เป็นความ ผิดฐานลักทรัพย์) พฤติการณ์แห่งคดีจะเป็นเรื่องที่จำเลยแสดงอำนาจบาตรใหญ่อยู่ บ้าง แต่จำเลยได้พูดขอเงินจากนักเรียนที่บริเวณหน้าโรงเรียนในเวลากลางวันเพียง คนละ 1 บาทเท่านั้น หลังจากนั้นจำเลยนำเงินไปซื้อถ้วยเตี้ยรับประทานเพื่อ บรรเทาความหิวโหย ทั้งไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน จึงสมควรรอ การลงโทษจำคุก และวางมาตรการคุมความประพฤติของจำเลยไว้ด้วย

โจทก์ฟ้องว่า ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 ให้จำเลยคืนหรือใช้เงินสดจำนวน 1 บาทแก่ผู้เสียหาย และนับโทษของจำเลยต่อจากโทษของจำเลยที่ 2 ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 1400/2522 ของศาลจังหวัดนครสวรรค์

จำเลยให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเป็นบุคคลเดียวกับจำเลยที่ 2 ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 1400/2532 ของศาลชั้นต้น

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 339 วรรคแรก ให้จำคุก 5 ปี ให้จำเลยคืนหรือใช้เงินสดจำนวน 1 บาท แก่ผู้เสียหาย ค่าชอนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 ให้จำคุก 1 ปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยในชั้นนี้ว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ดังที่โจทก์ฎีกาหรือไม่ เห็นว่าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคแรกบัญญัติว่า "ผู้ใดลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อ ฯลฯ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์" ข้อเท็จจริงในคดีนี้ได้ความตามคำเบิกความของเด็กชายอนุเทพ ประชาชนผู้เสียหายว่า ขณะรอรถยนต์โดยสารเพื่อจะกลับบ้านอยู่ที่หน้าโรงเรียนจำเลยซึ่งไม่เคยรู้จักกับผู้เสียหายมาก่อน เดินตรงเข้ามาหาผู้เสียหายมี

ท่าทางขึงขัง ลักษณะจะทำร้ายผู้เสียหายพร้อมกับแบมือและพูดว่าขอเงิน 1 บาท ผู้เสียหายส่งเงินให้ไป 1 บาท เนื่องจากกลัวจำเลยจะทำร้าย หลังจากนั้นจำเลยก็เดินไปขอเงินจากเด็กนักเรียนอื่นอีกคนหนึ่งโดยพูดว่า "เฮ้ยขอเงินบาทหนึ่ง" นักเรียนคนนั้นก็ส่งเงินให้จำเลย 1 บาท ตามข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นการแสดงให้เห็นว่า จำเลยเพียงแต่ขอเงินผู้เสียหายโดยยังไม่ได้ใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายจะนั้นที่ผู้เสียหายเห็นจำเลยมีท่าทางขึงขังและคิดว่าจะทำร้ายตนเองนั้นเป็นเพียงลักษณะท่าทางของวัยรุ่นที่มีความประพฤติน่าเกรงขามด้วยการแสดงอำนาจบาตรใหญ่มากกว่าซึ่งยังไม่พอพียงว่าเป็นลักษณะขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้าย การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

อนึ่ง สำหรับโทษของจำเลยนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ได้วางโทษจำคุกจำเลยเพียง 1 ปี แม้พฤติการณ์แห่งคดีจะเป็นเรื่องที่จำเลยแสดงอำนาจบาตรใหญ่อยู่บ้าง แต่ก็ปรากฏว่าจำเลยก็ได้พูดขอเงินจากเด็กนักเรียนที่บริเวณหน้าโรงเรียนในเวลากลางวันเพียงคนละ 1 บาทเท่านั้น หลังจากได้เงินไปแล้วจำเลยก็นำไปซื้อกล้วยเตี๋ยรับประทานเพื่อเป็นการบรรเทาความหิวโหย เช่นนี้ เมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน รูปคดีจึงมีเหตุสมควรที่จะให้โอกาสจำเลยกลับตัวเป็นคนดีสักครั้งหนึ่งโดยรอกการลงโทษจำคุกให้ และวางมาตรการคุมความประพฤติของจำเลยไว้ด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้รอกการลงโทษจำคุกแก่จำเลยมีกำหนด 2 ปีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 และให้คุมความประพฤติของจำเลยไว้โดยให้จำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติประจำศาลชั้นต้นทุก 2 เดือนจนกว่าจะพ้นกำหนดรอกการลงโทษจำคุก นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(จองทรัพย์ เทียงธรรม-สมมาตร พรหมานุกูล-ถวิล ตรีเพชร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ ทำให้เห็นว่าในการพิจารณารอการลงโทษจำคุกจำเลย ศาลได้ใช้ดุลพินิจตามพฤติการณ์แห่งคดี ที่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศเป็นอย่างดีโดยศาลได้คำนึงถึงเหตุ 3 ประการ คือ 1. จำเลยไม่เคยรับ โทษจำคุกมาก่อน 2. สภาพความผิด ศาลเห็นว่าเหตุเกิดเวลากลางวัน และจำนวน เงินที่จำเลยพูดขอเพียง 1 บาท 3. เหตุอื่นอันควรปรานี คือ หลังจากขอเงินแล้ว จำเลยได้ไปซื้ออาหารรับประทานเพื่อบรรเทาความหิวโหย เมื่อได้กำหนดรอการ ลงโทษจำคุกไว้แล้วศาลกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติไว้เพียงข้อเดียว คือ ให้ จำเลยรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติประจำศาลซึ่งศาลได้ใช้เงื่อนไขตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 วรรคสอง (แก้ไขโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่ม เต็มประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2532 ราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เล่ม 106 ตอน 127 หน้า 1 วันที่ 11 ส.ค. 2532) ไพจิตรสวัสดิสาร